

●●● 상임감사위원

통 보

제 목 [1] 법정 의무교육 시행 미흡

소 관 부 서 ◆◆◆ □팀

조 치 부 서 ◆◆◆ □팀

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆는 종사자가 총 11인의 사업장으로서 「남녀 고용 평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 등 인사, 노무 등 분야별로 사업자로서 수행해야 하는 법정 의무교육에 대해 매년 시행계획을 수립하여 종사자에 대한 교육을 진행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」, 「남녀 고용 평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「개인 정보보호법」, 「장애인고용촉진 및 직업재활법」, 「근로자퇴직급여 보장법」을 보면 아래 [표]와 같이 사업자는 종사자에게 위 법령에서 명시한 교육을 의무적으로 시행하도록 되어 있고, 이를 시행하지 않을 경우 과태료 등이 부과될 수 있다고 규정되어 있다.

[표] 법정 의무교육 대상

교육명	대 상	교육 시간	관련 법령	과 태 료
산업안전보건 교육	5인 이상	6시간/분기	「산업안전보건법」 제29조	500만원 이하
직장 내 성희롱 예방교육	모든 사업장	1시간/년	「남녀 고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」제13조	500만원 이하
개인정보보호교육	개인정보처리자	1~2회 (권고)	「개인정보보호법」 제28조	사건 발생 시 최대 5억원 이하 과징금
직장 내 장애인 인식개선교육	모든 사업장	1시간/년	「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제5조의2	300만원 이하
퇴직급여교육	모든 사업장	1회/년	「근로자퇴직급여 보장법」 제32조	1000만원 이하

자료: 「산업안전보건법」, 「남녀 고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「개인정보보호법」, 「장애인고용촉진 및 직업재활법」, 「근로자퇴직급여 보장법」 관련 내용 재구성

◆◆◆ 취업규칙 제60조(안전교육)에 따르면 회사는 산업재해예방을 위해 산업안전보건법령에 따른 제반 교육을 실시한다고 되어 있으며 직원은 이 교육에 성실하게 참여해야 한다고 되어 있다.

그리고 「산업안전보건법 시행규칙」 제197조 제1항에서는 ‘사무직에 종사하는 근로자’를 공장 또는 공사 현장과 같은 구역에 있지 않은 사무실에서 서무·인사·경리·판매·설계 등의 사무업무에 종사하는 근로자로서 판매 업무 등에 직접 종사하는 근로자는 제외한다고 되어 있고, 「한국표준직업분류 개정」(통계청 고시 ▽▽▽▽-328호)의 한국표준직업분류 개정 분류항목표에서는 ‘사무종사자’를 관리자, 전문가 및 관련 종사자를 보조하여 경영 방침에 의해 사업계획을 입안하고 계획에 따라 업무추진을 수행하며 당해 작업 관련 정보의 기록·보관, 계산 및 검색 등의 업무를 수행하는 자로서 주(主) 직무가 문서처리라고 되어 있다.

또한 고용노동부에서 발간한 ‘산재예방정책과 질의회신’의 법 적용범위 등에 대한 회신사례(산재예방정책과-1026, ▽▽▽▽. ▽▽. ▽▽.)를 보면 ‘사무직에 종사하는 근로자’에 대해 장소적으로 작업공간이 사무실이라는 사실만을 가지고 판단할 것이 아니라 직접적인 생산·판매 등의 업무에 종사하지 않고 경영지원을 위해 서무·인사·경리·판매·설계 등의 사무업무에 전담하는 경우 등 실제 업무의 성격·내용·수행방식 등을 종합적으로 고려하여 판단할 필요가 있다고 설명하고 있다.

따라서 ◆◆◆의 경우에도 해당되는 법정의무교육은 누락되지 않도록 철저히 이행해야 하고, 산업안전보건교육에 대해서는 주로 근무하는 장소가 사무실이라는 것만이 아닌 기자재 수출 업무를 수행하기 위한 실제 근무상황 및 업무환경 등을 고려하여 소속 직원의 직무를 정해야 하며, 그에 따라 해당되는 법정의무교육을 받을 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상 기간 중 법정 의무교육 이행 여부를 확인한 결과, 2023년도 퇴직급여교육은 시행한 이력이 없고, 2024년도 산업안전보건 교육이 누락되어 있음을 확인하였다.

특히 ◆◆◆가 제출한 「24년 5대 법정 의무교육 시행 계획(안)」에는 “사무직에 종사하는 근로자만을 사용하는 사업장은 교육대상에서 제외[「산업안전보건법 시행령」(별표1)]”라고 작성되어 있으며, ◆◆◆는 모든 종사자가 사무직이어서 산업안전보건 교육을 시행하지 않아도 된다고 판단하고 있으나, 산업재해예방 안전보건공단 홈페이지(<https://360vr.kosha.or.kr/>)에서 ◆◆◆의 업종코드(△△△△, ▲▲▲▲)로 안전보건 교육 대상 여부를 조회해 본 결과, 안전보건 교육 대상임을 확인하였다.

또한 감사기간 중 ◆◆◆의 업무 자료검토 및 실무자 면담 결과, 기자재 납품 검수를 위한 제작 현장을 방문하는 등의 업무를 직접 수행하고 있으므로 경영지원을 위한 사무업무만으로 판단하기 어려운 측면을 고려해야 함에도 이를 누락한 것이다.

관계부서 의견 ◆◆◆ □팀은 감사결과를 수용하면서 향후 퇴직급여 교육을 포함하여 시행하고, 산업안전보건 교육의 경우 교육의무 면제 범위 판단과 관련하여 고용노동부에서 다르게 판단할 수 있다는 점을 감안해서 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆◆ 사장은 관련 법령에 따라 과태료 및 과징금이 부과되지 않도록 법정 의무교육을 시행하고, 증빙자료를 철저하게 관리하시기 바랍니다.

(통보)